



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

TOMASSINI ELENA, Presidente

DI MARCO LUIGI, Relatore

VALLETTA NICOLA, Giudice

in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 370/2024 depositato il 27/05/2024

proposto da

Ricorrente1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RECUPERO IMPOST n. TA9CRI200002 2024 IRES-CREDITI DI IMPOSTA

- sul ricorso n. 533/2024 depositato il 13/11/2024

proposto da

Ricorrente1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200062 2024 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 21/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: come da atti scritti.

Resistente: come da atti scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ex art. 18 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, la ricorrente società ha impugnato l'Atto di Recupero n. TA9CRI200002 2024, per il periodo d'imposta 2015 notificato in data 07-03-2024, e l'Atto di Recupero n. TA9CRI200062 2024, per il periodo d'imposta 2016, notificato in data 19-07-2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Teramo, facendo seguito al PVC del 9 ottobre 2017, ha rilevato che negli anni 2015 e 2016 la ricorrente avrebbe indebitamente compensato crediti d'imposta pari ad € 41.639,00 per il 2015, facendo conseguentemente derivare il recupero di tale importo, oltre a sanzioni per € 41.639,00, interessi per € 14.095,66 e spese di notifica per € 8,75, così per complessivi € 97.382,41; e crediti di imposta pari ad € 41.639,00, oltre a sanzioni per € 41.639,00 ed interessi per € 12.995,93 e così per complessivi € 96.273,93.

Ha in particolare lamentato la violazione dell'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, conseguente alla falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997; la carenza di motivazione ed infondatezza dell'atto di recupero richiamato dalla impugnata cartella di pagamento; e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.

Ha quindi chiesto dichiararsi nulli gli atti impugnati con il favore delle spese di lite.

Si è tempestivamente costituita l'Amministrazione finanziaria resistendo ai ricorsi, dei quali ha chiesto l'inammissibilità e comunque il rigetto, assumendone l'infondatezza.

All'esito dell'udienza del 17 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo disposta riunione dei giudizi stante la connessione soggetti ed oggettiva delle questioni trattate.

Merita di accoglimento il primo motivo di ricorso inerente alla decadenza dal potere impositivo ex art. 43 DPR 600/73 per l'anno 2015 per aver l'Agenzia delle entrate erroneamente applicato il comma 16 dell'art. 27 del D.L.185 del 2008 recante la previsione della decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di realizzo.

Non ritiene infatti il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti, consistenti nell'inesistenza del credito a seguito di un comportamento fraudolento o artificioso del contribuente, per l'applicazione del richiamato termine lungo.

In linea con quanto in più di un'occasione questa stessa Corte ha avuto modo di evidenziare (cfr. da ultimo sentenze n. 159-2-2024, n. 420-2-2024 ed in precedenza n. 266/2018 del 18.06.2018, n. 47/2021 del 22-02-2021 e n. 10/2023 del 28-11-2022. Sul punto si veda anche la sentenza n. 179/2019 della CTR Abruzzo, che ha integralmente confermato l'impostazione del giudice di prime cure), la pretesa incoerenza tra i costi indicati nei contratti di appalto e di leasing relativi al contestato investimento e quelli relativi al costo finale dell'investimento è superata dalla circostanza che l'originario contratto di leasing espressamente prevedeva un'apposita clausola di revisione a consuntivo dei costi complessivi dell'intero investimento.

In assenza degli elementi di fraudolenza o artificiosità nel credito, l'azione di recupero dell'Agenzia delle entrate si rivela tardiva, per essere stato l'atto di recupero notificato oltre i 5 anni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, va accolto in quanto fondato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, *contrariis reiectis*, li accoglie. Le spese, liquidate in € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge, sono poste a carico della parte soccombente.

Così deciso in Teramo il 17 febbraio 2025.

L'ESTENSORE

Luigi Di Marco

IL PRESIDENTE

Elena Tomassini